

SESION ORDINARIA

141-2023

Sesión ordinaria número 141-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 25 de abril de dos mil veintitrés. Con la asistencia de los señores (as):

Presidente Municipal: José Carlos Vindas Ureña.

Síndica Suplente: Liz Amadelys Morales Rodríguez.

Concejales Propietarios: Silvia Ortiz Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Héctor Agüero Luna, Mario Moya Sánchez, Andrea Sánchez Vega.

Concejales suplentes: Carlos Fonseca Brenes, Martín Salas Casasola y Cristopher Sánchez Corrales.

Ausencias justificadas:

Rocío Portuguese Araya – Motivos laborales.

Ausencias injustificadas:

Wilberth Quirós Palma.

Héctor Agüero Luna.

Secretaria: Hazel Saborío Calderón.

Visitantes: Alexander Mora Araya y Eugenia Araya Calderón.

Oyentes: No hubo.

Artículo I.

Orden del Día

Artículo I. Orden del día

Artículo II. Apertura de la sesión

Artículo III. Comprobación de quórum

Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Artículo VI. Lectura de Correspondencia

Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

2 Artículo X. Asuntos Varios

3 Artículo XI. Acuerdos

4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5

6 **Artículo II**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
10 unánime.

11 **Artículo III.**

12 **Comprobación de quórum**

13 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
14 determina que el mismo está completo.

15

16 **Artículo IV.**

17 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

18 **1. Alexander Mora Araya y Eugenia Araya Calderón:**

19 ➤ El señor Mora Araya menciona que le da pena de presentarse ante el concejo con el tema
20 que sabe que tienen mucho por tratar; menciona que va a explicar un poco la situación y
21 después va a presentar su petición. Destaca que trae un problema con un vecino y aunque
22 sabe que es limitado el rango de actuación, cree pertinente que el concejo tenga
23 conocimiento del tema, menciona que sabe que el concejo es el encargado de fiscalizar las
24 construcciones y demoliciones de las propiedades; explica que el vecino inicio una
25 demolición de paredes en su casa en donde colinda con su propiedad y el señor Matamoros
26 quien es el vecino pretende utilizar la pared de su propiedad como apoyo a la construcción
27 que va a realizar, indica que le perturba que el señor pueda poner en riesgo la estructura
28 de ambas partes, y desconoce si tendrá los permisos municipales correspondientes o si

1 para hacer una demolición lo requiere, destaca que han podido observar que el señor
2 Matamoros está sub cavando el terreno y con profundidad lo que le preocupa.

3 ➤ El señor Presidente explica que dependiendo del tipo de demolición que se vaya a realizar
4 si debe de existir por lo menos una supervisión, destaca que en el caso de una construcción
5 o remodelación si amerita los respectivos permisos.

6 ➤ El señor Mora Araya destaca el señor construyo una segunda planta la cual fue construida
7 sin permisos municipales, pero le preocupa la excavación que está realizando ya que puede
8 falsear el terreno en donde se encuentra su casa de habitación.

9 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que hace aproximadamente tres años paso la misma
10 situación, ya que con las construcciones que realiza ocasiona daños, en ese tiempo
11 ocasiono un daño en el tanque séptico de los presentes, por lo que aconseja que se envíe
12 al ingeniero a realizar la inspección correspondiente.

13 ➤ El señor Mora Araya indica que lo que menciona el regidor Moya es la petición que el traía
14 al concejo, por lo que, si solicita que por lo menos un representante de fe de la situación
15 que se está presentando, destaca que el señor Matamoros se presentó ante el concejo y
16 manifestó que ellos estaban construyendo y sin permisos municipales, esto para justificar
17 la construcción que está realizando. Destaca que la última modificación o arreglo que se le
18 hizo a la casa fue cuando se ocasiono el daño al tanque séptico, que se tuvo que hacer por
19 fuerza mayor.

20 ➤ El señor Presidente destaca que el lunes de la presente semana el ingeniero Alvarado y su
21 persona fueron a inspeccionar, y destaca que el asunto desgraciadamente no se puede
22 ingresar a una propiedad sin el consentimiento del propietario; si destaca que el problema
23 que no se puede observar nada por medio del lindero.

24 ➤ El señor Mora Araya solicita que una persona se presente y así sea por lo menos realice
25 un informe de forma muy resumida de la situación que se está presentando, porque sabe
26 que el concejo está muy limitado con respecto a la situación, pero si agradecería por lo
27 menos ese informe para determinar ante un juzgado contravencional la situación que está
28 enfrentando.

- 1 ➤ El señor Presidente explica que lo que se puede hacer es solicitarle al señor Matamoros
2 que autorice una inspección de la obra, menciona que hablo con el padre del señor Mora
3 Araya y él le explico que la situación es muy incómoda ya que el señor Matamoros espera
4 la noche y parte de la madrugada para realizar los trabajos y los golpes a la pared que está
5 demoliendo a esas horas molesta ya que no deja ni dormir, destaca que la situación
6 desgraciadamente en ese aspecto no es un tema que le compete al concejo, en la parte
7 constructiva si compete pero en ese aspecto ya es muy personal.
- 8 ➤ El señor Mora Araya sabe y destaca que en ese aspecto ya le compete a la fuerza pública,
9 y detalla que se van a solicitar también un informe para respaldar las llamadas que se han
10 realizado con respecto al tema. Y va a continuar recolectando pruebas para poder
11 presentarse ante un juzgado contravencional y poder realizar la denuncia correspondiente,
12 porque destaca que más de una vez ha llamado a la fuerza pública y el señor está atento
13 y como desde su casa puede observar la patrulla desde que viene, entonces el señor
14 detiene lo que está haciendo y una vez que la patrulla se va, el continua con sus acciones.
- 15 ➤ El señor Presidente destaca que es importante explicar la situación a la fuerza pública para
16 que puedan levantar un acta de la problemática que están presentando.
- 17 ➤ El señor Mora Araya indica que de su parte es bochornoso, pero si solicita que le ayuden
18 por lo menos en realizar el informe.
- 19 ➤ El regidor moya Sánchez destaca que le preocupa que en la sesión anterior el señor
20 Matamoros menciona que iba a realizar el cambio de unas piezas y el señor Intendente le
21 menciono que no había problema.
- 22 ➤ El señor Presidente destaca que una cosa es cambiar pieza y otra es demoler, menciona
23 que el padre del señor Mora Araya le explico que cuando el construyo la casa el dejo de 15
24 a 20 centímetros al lindero y lo que sucede que el señor Matamoros se está corriendo para
25 abarcar ese espacio.

26

27

ACUERDO 1

28 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes se le solicita al señor
29 Alvarado Calvo ingeniero del Concejo Municipal, realice una visita al señor Mainor Matamoros

SESION ORDINARIA N°141-2023 / 25/04/2023

1 Gamboa, en Sabanillas calle Los Calderón, para que proceda a realizar una inspección de la
2 obra que está realizando el señor ya que se recibió una denuncia ante el Concejo que se está
3 realizando una obra sin los permisos de construcción correspondientes. **ACUERDO EN**
4 **FIRME.**

5
6 **Artículo V.**

7 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

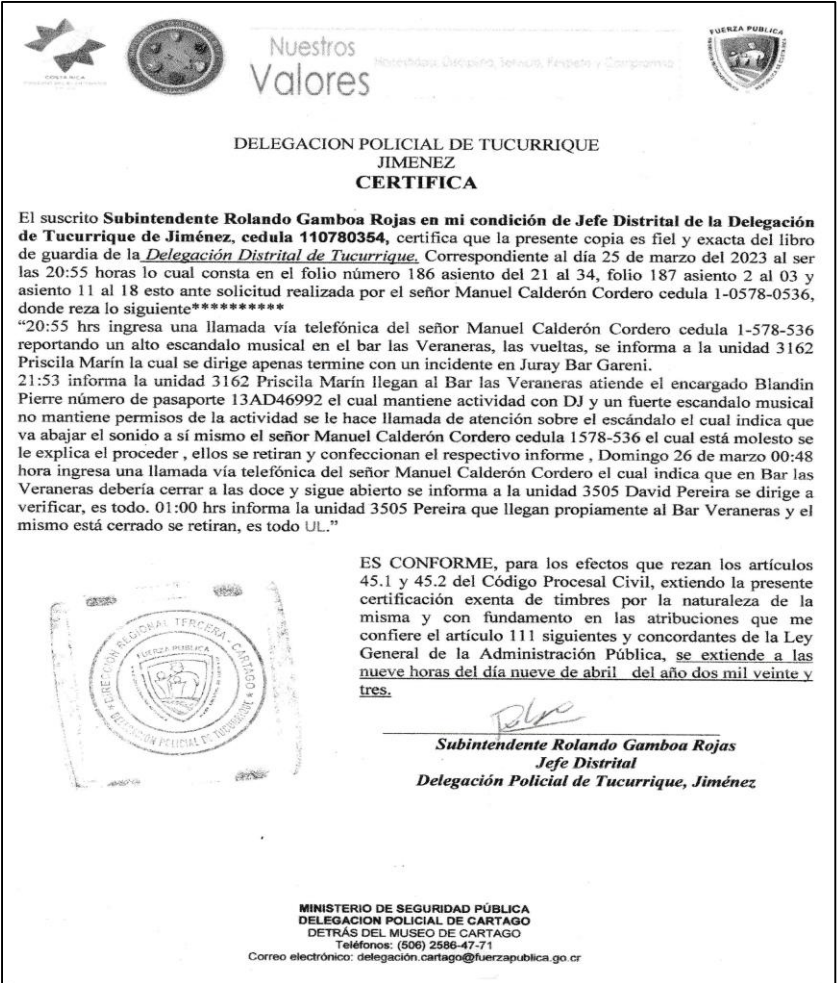
8 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Ortiz Sánchez, Calvo
9 Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Agüero Luna, Moya Sánchez, Vega
10 Sánchez, acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la sesión ordinaria
11 n°140-2023 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

12
13 **Artículo VI.**

14 **Lectura de Correspondencia**

15 **1. Nota suscrita por el señor Manuel Calderón Cordero** “Por este medio les saludo y a la
16 vez pongo nuevamente una denuncia en contra del bar las veraneras en las vueltas de
17 Tucurrique, lo anterior porque siguen asciendo viales con diyei, con mucho escandalo y
18 muy alto el sonido por lo que no podemos estar dentro de nuestra casa por la bulla y no
19 podemos dormir, yo e llamado a la policía por este problema y ellos llegan y les piden al
20 propietario que bajen el escándalo de música, yo sigo sin comprender porque si este es un
21 bar restaurante le sigan permitiendo realizar actividades que no le corresponden, esta es
22 la tercera ves que pongo la denuncia por la misma situación les agradecería que me puedan
23 solucionar este problema que nos tiene a mí y a mi familia muy cansados por no poder
24 dormir hasta que apagan el escándalo. Yo e puesto la denuncia ante el ministerio de salud
25 y ellos me dicen que el consejo municipal de Tucurrique debe de ver esta situación con
26 respecto a la patente que esta dando, yo puedo ver que ese lugar no cumple ni para
27 funcionar como bar ya que ponen un equipo de sonido en la parte de atrás de la cantina
28 donde no hay paredes y el sonido sale y esta al aire libre, les adjunto el documento que me
29 certifica por parte de la delegación policial de Tucurrique las llamadas que e tenido que

hacer y las visitas de la policía para que me ayudaran con este problema. El consejo municipal de Tucurrique a notificado en tres ocasiones al Bar las Veraneras los documentos los tengo en mi oficina. Por favor les pido me ayuden a solucionar el problema.”



➤ El regidor Moya Sánchez destaca que va seguir siendo el regidor que era tiempo atrás, también menciona que los concejos anteriores notificaban y se cerraban los locales que incumplían, pero el actual concejo no ha hecho nada, no se ha cerrado ningún local. Menciona que el tropical lo cerraron a punto de denuncias y anomalías, y actualmente ni siquiera una notificación se realiza, destaca que el señor “Rigo” se burla del concejo porque realiza actividades semanales las cuales no cuenta con el permiso para realizarlas. Menciona que el concejo es una burla para la gente porque no se hace nada.

➤ El regidor Fonseca Brenes menciona que uno de los problemas del señor que envió la denuncia es que le compro esa propiedad y construyo ya estando el bar ahí, porque primero estaba la cantina.

- 1 ➤ El señor Presidente menciona que es un gran problema, cuenta que una vez una señora,
2 estaba midiendo unas aguas por donde “los caldo pollo”, luego la señora y le consulto que
3 como hace para quitar un árbol de poro que es donde ella construyo, pero ella construyo
4 en donde no tenia en donde construir y ella indico que le permitieron construir y se le
5 consultó si construyo con permisos de construcción la cual respondió que no, y explica que
6 es un caso parecido por qué al del señor con respecto al bar Las Veraneras. Destaca que,
7 si se está incumpliendo con respecto a la patente inscrita, y tienen varios antecedentes de
8 denuncias e informes de Fuerza Pública.
- 9 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que el señor encargado del bar puede estar al día o
10 hacer arreglos de pago, pero deja claro que otra cosa es que está realizando actividades
11 que no están autorizadas.
- 12 ➤ El señor Presidente le indica al regidor que lo deje terminar que le está faltando el respeto
13 que no lo deja ni hablar, y le solicita que no sea malcriado que no le está faltando al respeto
14 para que no lo deje hablar, que lo dejen llegar a una solución.
- 15 ➤ El regidor Moya Sánchez responde que eso es así que están realizando actividades cuando
16 quieran y sin permiso, que están pasando por encima y no se hace nada.
- 17 ➤ El señor Presidente le indica que independientemente de lo que el regidor Moya diga,
18 menciona que hay que revisar que este al día con el pago de la patente, y también hay que
19 destacar que se le están juntando incumplimientos por la realización de actividades que no
20 corresponden a la patente. Aconseja clausurar por al menos dos meses ya que se cuenta
21 con un historial en donde se adjunta en el momento de la clausura.
- 22 ➤ El sindica Morales Rodríguez consulta que paso con el proceso de “Rigo”, ya que el señor
23 Intendente no envió la notificación y justifico que primero había que averiguar porque se
24 debía seguir un proceso en cuento al cierre de un local.
- 25 ➤ El señor Presidente enfatiza que el punto de vista de él es que con respecto al tema del bar
26 las Veraneras es porque se han presentado denuncias, en cambio con respecto a “Rigo”
27 ante el concejo no se han presentado quejas o denuncias.
- 28 ➤ La sindica Morales Rodríguez menciona que mucha gente se ha quejado por tantos bailes
29 y que son todas las semanas.

- 1 ➤ El señor Presidente le responde a la síndica que ante el concejo nadie se ha presentado o
2 notificado por medio de la correspondencia una queja o denuncia en contra del Bar Don
3 Luis y consulta si quieren un pueblo en donde no haya ni un solo baile, y destaca que no
4 se puede extender ningún permiso porque no hay un solo local que cumpla con los
5 requisitos que pide el Ministerio de Salud. Además, la vez pasada propuso de convocarlo
6 al concejo y nadie estuvo de acuerdo.
- 7 ➤ La sindica Morales Rodríguez expresa que entiende el punto de vista del señor presidente,
8 pero destaca que “Rigo” hace bailes todas las semanas.
- 9 ➤ El regidor Fonseca Brenes expresa que no está de acuerdo de cerrar, pero siempre y
10 cuando se les cobre la patente y este el pago al día. Y si es el caso que se le cierre cree
11 pertinente que para poder abrir debe de cancelar la deuda pendiente para que pueda abrir
12 nuevamente le local.
- 13 ➤ El señor Presidente destaca que si no se pone al día con el pago pendiente sencillamente
14 se le alarga el plazo del cierre.

15

16

ACUERDO 1

17 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar nota al señor
18 Quirós Palma Intendente del Concejo Municipal para que proceda con la clausura del Bar y
19 Restaurante Las Veraneras por un periodo de 60 días por motivos de incumplimiento y
20 reiteradas denuncias en las cuales según informes de la Fuerza Pública se realizan actividades
21 las cuales no son autorizadas y no corresponden a la patente que tiene inscrita. **ACUERDO**
22 **EN FIRME.**

23

24 **2. Oficio N°Ce-FI-0865-2023 suscrito por la señora Ivannia Alvarado Chavarría Jefa de**
25 **Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica** “Reciba un cordial saludo
26 de la Oficina de Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR).
27 Esta Fiscalía, de forma histórica, ha mantenido una posición de defensa de los derechos
28 de los miembros del Colegio, razón por la cual, cuando se le ha solicitado, se emiten
29 criterios que versan sobre la atinencia o no de puestos y/o cargos con las ciencias

1 económicas. Lo anterior se realiza conforme las competencias claramente establecidas en
2 la Ley N.º 9529, Reforma integral Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias
3 Económicas, específicamente en el artículo 36 inciso a), que indica al Fiscal le
4 corresponderá:

- 5 a) *Velar por el cumplimiento de esta ley y los reglamentos del Colegio, así como por la*
6 *debida ejecución de los acuerdos y las resoluciones de la Asamblea General y la Junta*
7 *Directiva. (...)*

8 Es precisamente en atención al mandato legal indicado que la Oficina de Fiscalía ha
9 atendido múltiples solicitudes de criterios realizados por miembros del Colegio de Ciencias
10 Económicas de Costa Rica, toda vez que fueron apercibidos por parte de la Fiscalía del
11 Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, así como de las instituciones públicas en
12 las que laboran, debido a que se encuentran nombrados en puestos y/o cargos que a
13 criterio de dicho Colegio corresponden a campos de ejercicio profesional exclusivos de
14 éste.

15 En cuanto a lo planteado anteriormente, es importante señalar que, como parte de las
16 disciplinas que conforman el área de Administración de las Ciencias Económicas, en el
17 artículo 14 de la Ley 9529 se incluye la disciplina de Contabilidad. Ahora bien, el ejercicio
18 contable, según se establece en el artículo 12 de dicha norma, se regula por el Colegio
19 Profesional de Contadores Privados o el de Contadores Públicos, correspondientemente;
20 no obstante, cabe aclarar que es una carrera que también se incorpora ante este Colegio
21 Profesional, dado su origen como una Ciencia Económica, lo que le habilita legalmente
22 para ejercer en el área al que pertenece: Administración. Es decir, la habilitación con la que
23 cuenta quien se incorpora ante este Colegio Profesional con un título en Contabilidad le
24 habilita legal y exclusivamente para ejercer en los puestos vinculados al área de
25 Administración, no así para el ejercicio propio de la Contabilidad, para lo que la persona
26 debe incorporarse ante el Colegio de Contadores Públicos o Privados.

27 En este sentido, es importante señalar que el área de Administración, según se establece
28 en los *Perfiles Profesionales de las diferentes áreas de las Ciencias Económicas*,
29 comprende funciones vinculadas con presupuesto, análisis financiero, planificación y

demás vinculados campos relacionados con la aplicación de los principios presupuestarios que aplican transversalmente en el sector público, los cuales son contenidos académicos con los que cuentan las carreras que indica el artículo 14, inciso a) y demás afines indicadas en la Ley Orgánica de este Colegio Profesional. Lo anterior es importante, dado que además de la habilitación legal, esto refleja la idoneidad técnica para ocupar el puesto. Es por esta razón que, en cuanto a la interpretación que realiza el Colegio de Contadores Privados con respecto a que las funciones relacionadas con Presupuesto son exclusivas de sus incorporados, la Procuraduría General de la República, mediante el Dictamen PGR-C-346-2021, ante un caso en el que se le consultó si es jurídicamente correcto interpretar que solamente quienes se encuentren incorporados ante el Colegio de Contadores Privados pueden desarrollar labores asociadas al Presupuesto, manifestó lo siguiente:

*(...) no es jurídicamente correcto interpretar que únicamente los contadores graduados en Contabilidad Mercantil o los Licenciados en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Costa Rica, especializados en la rama de Administración de Negocios – arts. 2 incisos a) y b), 6 de la citada Ley No. 1269-, puedan ocupar cargos en una municipalidad u otra administración pública que tengan como función, tarea o actividad, entre otras, el planeamiento y formulación de presupuestos públicos, **ya que existen otras profesiones atinentes o equivalentes, con formación académica suficiente que también pueden asumir dichas funciones y no están obligados a incorporarse Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, sino a otras corporaciones profesionales, según las leyes que los rigen.***

*Sólo si esa municipalidad, a través de su Manual Descriptivo, ha determinado que para ocupar un cargo administrativo se requiere ser alguno de los profesionales enunciados por el artículo 2 de la Ley No. 1269, la persona que se nombre en él, necesariamente, les sería exigible la incorporación al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, **no así a otros profesionales con títulos atinentes que pudieran estar agremiados en otras corporaciones profesionales***

Esto mismo aplica para la interpretación que realiza dicho Colegio en cuanto a que otras áreas afines, tal y como lo son Tesorería, Finanzas, Presupuesto y demás afines vinculadas

con el Sistema de Administración financiera, etc, son exclusivas de contadores privados, dado que se cae en el mismo error que en cuanto a Presupuesto, según se puede extraer de lo citado a continuación:

*No obstante, hemos advertido que pueden existir funciones, tareas o actividades que, por materia, pueden tener **un abordaje multi o interdisciplinario**; o sea, que pueden ser desarrolladas por diferentes profesiones, atendiendo a sus específicos campos de especialidad de estudio y formación académica. Y en esos casos, hemos advertido que podría resultar inconstitucional limitar un determinado tipo de puesto o cargo para una única profesión si existe evidencia que, por el contenido interdisciplinario de la materia que se desarrolla en ese puesto, existen profesionales atinentes, agremiados a otros colegios, que tienen conocimientos idóneos para desempeñarse en él (Dictamen C-176-2006, op. cit.).*

Una vez planteado lo anterior, dado que cada institución está obligada a que sus profesionales cumplan con el principio de idoneidad en los nombramientos, contemplado en la Constitución Política, en el numeral 192, donde establece que los servidores públicos serán nombrados con base en idoneidad comprobada, el propósito de esta Fiscalía es aclarar que en estos casos no se está ante un presunto nombramiento ilegal, por lo que se reitera lo siguiente:

1. La Contabilidad, como disciplina académica, es parte de las Ciencias Económicas: por esta razón, profesionales en Contaduría, Contaduría Pública y demás afines se incorporan ante este Colegio.
2. En relación con lo anterior, profesionales en Contaduría pública o privada, que se encuentren incorporados ante este Colegio Profesional, cuentan con la habilitación legal para ejercer su profesión en el área de Administración, es decir, para los puestos en los que se solicite cualquiera de las carreras del artículo 14, inciso a, de la Ley 9529, dado que todas éstas cuentan con un núcleo académico en común. Ahora bien, como excepción se establece que si la persona que cuente con esta formación realiza labores puramente contables, tales como las que realiza el contador de una institución, en estos casos debe incorporarse al Colegio de Contadores Privados o Públicos, según corresponda.

1 3. Las labores de Presupuesto, Tesorería, Finanzas y demás vinculadas con el Sistema
2 de Administración Financiero del Sector Público, exceptuando el subsistema de
3 Contabilidad, son labores que por su naturaleza corresponden al campo de acción de
4 las Ciencias Económicas, por lo que ningún profesional que se encuentre incorporado
5 ante este Colegio Profesional requiere de la incorporación a ningún otro Colegio para
6 contar con la habilitación legal para ejercer la profesión en estos puestos. Esto aplica
7 no solamente para los profesionales en Contabilidad incorporados ante este Colegio,
8 sino también para todos los demás profesionales del área de Administración, citados en
9 el artículo 14, inciso a, de la Ley 9529:

10 (...) a) *Administración: incluye a los graduados universitarios en Administración de*
11 *Negocios, Administración Pública, Administración Aduanera, Administración*
12 *Universitaria, Finanzas, Gerencia, Mercadeo, Comercio Internacional, Banca, Recursos*
13 *Humanos, Contabilidad y otras carreras y especialidades afines.*

14 4. Este Colegio profesional solamente quienes cuenten con un grado académico
15 profesional, por lo que quienes cuenten con formación técnica y ostenten un puesto de
16 esta naturaleza no forman parte de los miembros de este Colegio.

17 Por lo anterior, la interpretación restrictiva que se ha venido realizando con respecto a que
18 las funciones que ocupan profesionales incorporados ante este Colegio, en las áreas de
19 Presupuesto, Tesorería, Finanzas y demás, no resulta con fundamento técnico ni legal, y a
20 su vez contiene limitaciones irracionales e ilegítimas que lesionan los derechos
21 constitucionales protegidos en los artículos 33, 68 y 56 de la Constitución Política, en
22 concordancia con sentencia No. 6696-93 de la Sala Constitucional, del 21 de diciembre de
23 1993.

24 El criterio de esta Fiscalía es que dado que la Contabilidad es parte de las Ciencias
25 Económicas y ésta cuenta con un tronco común correspondiente al área de Administración,
26 los profesionales con grados académicos en Contabilidad también cuentan, por asociación,
27 con las competencias para desarrollar labores asociadas al Presupuesto, por lo que tanto
28 quien se encuentre incorporado a este Colegio como al de Contadores Privados cuenta con
29 la habilitación legal para ejercer la profesión en este ámbito.

1 Se reitera, al tenor de lo planteado, que los profesionales incorporados a este Colegio y
2 que se encuentren nombrados en cualquiera de los puestos mencionados, no incurren en
3 ejercicio ilegal de la profesión, por lo que, en consecuencia, no es posible que se presente
4 nombramiento ilegal o se dé la obligación de que lo que los responsables administrativos
5 se encuentran bajo la obligación de suspender a dichos funcionarios por este motivo.” **SE**
6 **TOMA NOTA.**

7
8 **3. Ofic.Int.02-2023 suscrito por el señor Intendente Municipal Wilberth Quirós Palma** “Al
9 dirigirme a sus estimables personas, permítame con todo respeto presentarle mi más
10 cordial y efectivo saludo, deseándole éxitos en sus funciones.

11 La presente tiene como finalidad informarles que el señor Madrigal Quirós ya no se
12 encuentra ejerciendo el tema contable del Concejo Municipal, por lo que se les solicita
13 iniciar con el proceso de contratación de un contador de acuerdo a las necesidades que
14 ustedes y el administrativo consideren pertinentes y se apeguen al perfil del puesto.

15 Sin otro particular, solo me queda pedir a Dios bendiciones para su trabajo y familia, se
16 suscribe su seguro servidor”

- 17 ➤ El regidor Moya Sánchez consulta que quien se está encargando de la parte contable.
- 18 ➤ El señor Presidente explica que como dijo el señor Intendente si se ve desde un punto de
19 vista el señor Esteban siempre ha sido con un asistente del contador de Juan Viñas.
20 Enfatiza que por lo tanto lo que sigue es crear la comisión para contratar y nombrar al
21 auditor, pero que los miembros del concejo de la comisión estén presentes, porque en el
22 caso del regidor Agüero Luna prácticamente esta de palabra, de papel porque se ha
23 desenganchado del concejo automáticamente, destaca que no está hablando mal
24 solamente que el regidor se ha desligado completamente; y por el tema se debe de destacar
25 y enfatizar que es un tema de conciencia, porque en el caso personal del presidente en
26 diciembre se sabe y ha comunicado que es un mes de mucho trabajo y de muchos encargos
27 y se debe ausentar pero es solamente en ese periodo, pero en cambio es muy diferente
28 cuando no se comprometen y faltan continuamente, pero es un tema de responsabilidad.

Indica que no está en contra de que sigan, pero si aboga a la conciencia de es un tema de responsabilidad con el distrito.

➤ El regidor Fonseca menciona que el caso personal si se le complicara ya hubiera traído la carta.

➤ El regidor Sánchez Corrales menciona que se ha puesto a analizar el tema, y por un lado no es la gran cosa de lo que se gana, y destaca que está presente porque ama el distrito y lo que se recibe por mes es algo simbólico, pero analiza que presenta la carta y se desentiende pero aun así están en el colegio por cuestiones de la vida las personas se acercan a realizarle consultas, pero piensa que las faltas al igual que el regidor Agüero Luna están en el concejo porque quieren el bienestar del distrito.

➤ El señor Presidente menciona que volviendo al tema la comisión es muy importante porque se debe agilizar el tema del contador.

➤ El regidor Moya Sánchez menciona que no solo el tema del contador sino también el nombramiento de la secretaria porque destaca que nuevamente se le va a vencer el contrato y no se ha hecho nada con respecto.

➤ El señor Presidente menciona que la comisión se va a encargar de la contratación y nombramiento de los dos puestos. También menciona que ya se está analizando la oferta que llego por el puesto de auditor se está analizando con la ayuda de Jefry de FEDEMUCA, indica que la idea es hablar con el señor para ponerse de acuerdo en el tema económico y si él está de acuerdo trabajar el medio tiempo, se puede tomar un acuerdo de nombrar por interinato, entonces se espera poder reunirse con el postulante para determinar las condiciones y requerimientos del puesto.

ACUERDO 2

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes nombrar una comisión la cual estará conformada por los siguientes miembros del concejo: José Carlos Vindas Ureña, Andrea Sánchez Vega y Martín salas Casasola, el objetivo de la comisión es para realizar los trámites correspondientes con respecto a la contratación y nombramiento del Contador y de la Secretaria Municipal. **ACUERDO EN FIRME.**

SESION ORDINARIA N°141-2023 / 25/04/2023

1 **4. Oficio N°15-2023 suscrito por el Ingeniero Alonso Alvarado Calvo** “Sirva la presente
2 para saludarles muy respetuosamente y al mismo tiempo ponerlos al tanto sobre la
3 construcción que se está desarrollando en el sector de San Joaquín, la cual no cuenta con
4 permisos de construcción y a simple vista se observa con un muy alto grado de peligrosidad
5 de que se llegue a derrumbar en cualquier momento.

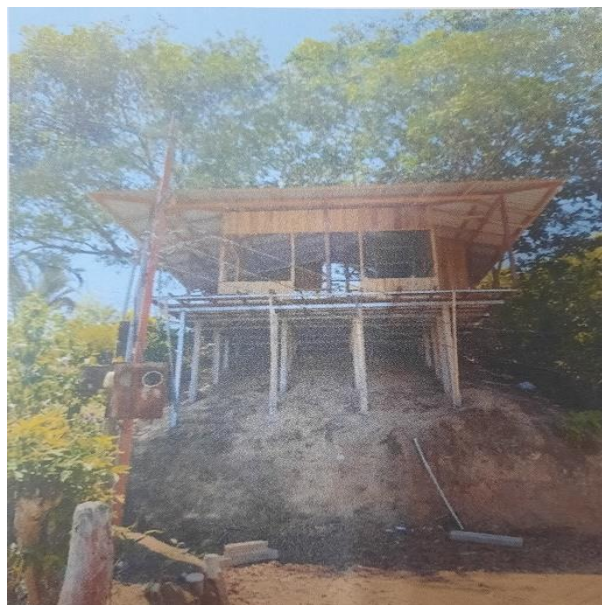
6 El día 27 de marzo del presente año, realizamos la visita y procedimos a clausurar, esto
7 puesto que, no se encontraba nadie trabajando y no pudimos notificar.

8 A los pocos días, se presenta la persona que está realizando la construcción y me solicita
9 los requisitos para solicitud del permiso de construcción, los cuales se los entrego y le indico
10 que debe detener la construcción temporalmente mientras se realiza el trámite, debido a
11 que, al realizar el estudio registral ante el Registro Nacional, logro observar que el
12 propietario registral es el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

13 El día de ayer 24 de abril, realizamos visita y logramos observar que hicieron caso omiso a
14 mi indicación y continuaron con la construcción.

15 En resumen, me deja con muchísima preocupación el hecho de que el propietario registral
16 sea el INDER y se esté desarrollando un proceso constructivo sin los permisos
17 constructivos pertinentes, pero más me preocupa, el alto grado de peligrosidad con
18 respecto a los cimientos de esta edificación y que se pueda desplomar en cualquier
19 momento, tomando en cuenta que pronto entra la época de lluvias; por tales motivos,
20 solicito amablemente procedan a realizar lo que legalmente corresponde. Adjunto
21 fotografías”





- El señor Presidente menciona que él se presentó con el Ingeniero a hacer la visita, y explica que se le debe enviar nota al encargado de la construcción para que se ponga al día con los respectivos permisos y sino acata se procede con la demolición. Explica que esas propiedades son complicadas porque el INDER cede las propiedades, pero sin ningún tipo de escritura.
- La regidora Calvo Pérez indica que hay que determinar quien es el dueño de la finca las propiedades si están repartidas y cada una de ellas tiene su respectivo dueño. Menciona que las personas pueden tener fincas del INDER pero sin escrituras pero si tienen más de 50 años si se pueden exigir las escrituras.
- El regidor Sánchez Corrales menciona que él estaba consciente que tenía los sellos de clausura pero que pensó que ya habían seguido con el proceso de los permisos.
- El señor Presidente explica que la construcción es muy peligrosa ya que viendo la construcción las bases no están muy profundas y se teme que con las lluvias se pueda desplomar la construcción. Por otro lado, comenta que se visitó una construcción que se está haciendo de una casa grande en la Flora y ya se les notifico que deben de solicitar los respectivos permisos para continuar con la obra.

ACUERDO 3

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes consultar al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) con respecto al terreno con N° de Finca 3-124095, C-694976-1987-Catrazto ubicado en San Joaquín, 500 metros este del cruce con la ruta nacional 225, ya que se está realizando una construcción sin los permisos correspondientes y al realizar el estudio registral ante el Registro Nacional se logra observar que el propietario registral es el INDER, por lo tanto se realiza la consulta para determinar si la información la cual se realizó la consulta es correcta, esto con el fin de determinar si se puede realizar el trámite correspondiente para la solicitud de permiso de construcción. **ACUERDO EN FIRME.**

ACUERDO 4

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes informarle al señor Mora Villalobos muy respetuosamente que, no puede continuar con la construcción que está realizando en el sector de San Joaquín ya que no ha tramitado ante este Concejo Municipal el permiso de construcción correspondiente y tampoco ha respetado los sellos colocados por el Departamento de Ingeniería de este Concejo Municipal, debido a que ha continuado construyendo. Así las cosas, le prevenimos de no acatar la solicitud aquí planteada nos veremos en la obligación de proceder de conformidad con la Ley. Comuníquese este acuerdo al Ingeniero Alonso Alvarado Calvo Departamento de Ingeniería. **ACUERDO EN FIRME.**

Artículo VII.

Asuntos de trámite Urgentes

No hubo.

Artículo VIII.

Mociones de los señores Regidores

No hubo.

Artículo IX.

Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29

2- Informe Vice Intendencia.

No hubo.

Asuntos Varios

➤ El señor Presidente recalca que el ingeniero tiene 10 días hábiles para la respuesta de la misma.

➤ El señor Presidente responde que ese camino no está dentro del inventario de caminos por lo tanto no se puede hacer nada al respecto. También indica que ahora va a ser más difícil porque los caminos que se vayan a incluir al inventario deben de cumplir con el requisito de los 14 metros de ancho; y la única opción es que esos caminos se intervengan con recursos libres o donaciones.

3. Concejal Calvo Pérez: Comenta que el tema les compete y no les compete, pero que se debe ver como se hace con el tema del cementerio con las fosas y el orden que se debe de tener porque comenta que hace 5 días se murió una señora y enterraron en una fosa que no era la correcta.

1 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que ese tema no es tema del concejo, que es un tema
2 administrativo.

3

4 **Junta Vial:**

5 No hubo.

6

Artículo XI

7

Acuerdos

8 No hubo.

9

10

Artículo XII

11

Cierre de Sesión

12 Al ser las veinte horas el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos
13 que tratar.

14

15

16

17

18 _____
JOSE CARLOS VINDAS UREÑA

19 PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN

SECRETARIA MUNICIPAL a.i

20

ÚLTIMA LINEA

21